

Asutawa Kogu

1. istungjärk.

Protokoll nr. 19.

1919 a.

Sisu: 1. Juhatuses ettepanek sõjawägedele austust ja tänu awaldada. — 2. Komisjonide täiendawad walimised. — 3. Wabariigi walitsemise ajutine kord — I lugemisel. — 4. Teadaandmine muudatuste kohta Asutawa Kogu koosseisus.

**Asutawa Kogu koosolek 28. mail 1919 a.
kell 4 p. 1. Toompea lossi Walges saalis.**

Kokku on tulnud 98 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Sekretäri kohal sekretär **H. Martna**.

P ä e w a k o r d:

1. Välisministri kohustetäitja walimine.
2. Komisjonide täiendawad walimised.
3. Wabariigi walitsemise ajutine kord — I lugemisel.

Koosolek algab kell 4.40 min.

Juhataja A. Rei: Awan koosoleku. Teatan, et tänasest päewakorrast ära kukub I-ne punkt.

1. Juhatuses ettepanek sõjawägedele austust ja tänu awaldada.

Enne, kui päewakorra juurde asune, loeb juhatus oma kohuseks ühe väljaspool päewakorda olewa asja puhul sõna wõtta ja sellekohase ettepanekuga esineda. Meie teame, missuguses wõrdlemata raskes seisukorras meie wahwa sõjawägi Asutawa Kogu kokkutuleku päewadel igal wäerinnal oli. Waenlane oli meie wastu suuremad jõud koondanud, kui kunagi enne selle sõja kestwusel. Seda teatas meile meie wägede ülemjuhataja Asutawa Kogu kinnisel koosolekul. Peahoop mõeldi anda meile Wõru siliis, kus waenlane meie wastu enam kui kümnekordse ülekaaluga seisis. Siliiks oli temal Wõru all Pihkwa raudteed meie wägede seljatagant läbi lõigata, sellega meie wägesid laial wäerinnal taganemisele sundides. Sinna olid koondatud iga meie roodu wastu üks polk ja peale selle veel õpilased Peeterburi sõjakoolidest. Nendel läks korda Asutawa Kogu esimestel kokkutuleku päewadel kunni Wõru linnani välja tungida. Waenlane oli täiesti

kindel, et tal korda läheb purustada meie sõjawäge ja ühes sellega ka meie Asutawat Kogu. Selsamal ajal kuulutati ette teatawalt poolt, et meie wäerind loku langema hakkab. Nimelt pidi just Asutaw Kogu see olema, kes meie wäerinna lagunemisele peab kaasa aitama. Nimelt kujutati teatawalt poolt nii siin, meie wabariigis, kui ka iseäranis weel väljamaal Eesti rahwast läbi ja läbi enamlise rahwana. Ainult wäike kogu sakslasi, kes õieti mitte sakslased ei olegi, waid puhastwerd shotlased, pidi see olema, kes seda enamlist rahwast weel weidi waol hoiab. Niipea aga, kui kõik walitsemine ja wõim selle enamluse taudi põdewa Eesti rahwa esitajate kätte läheb, algab wäerinna lagunemine, ja meie sõjawäelased awawad waenlastele ukseid ja aknad, sõjariistu maha pannes.

Nüüd on meie wahwa sõjawägi kõikide nende tumedate juttude ja kalitlustuste peale wastanud. Nad ei ole mitte üksnes waenlase mitmeteistkümnekordse ülekaaluga ettewõetud pealetungimise tagasi löönud, waid on peale selle sarnaseid tagajärgi ja sõjalikka kordaminekuid saawutanud, mille peale meie ennemalt mõteldagi ei usaldanud. Nagu maruhoog tungisid meie wäed edasi, nii et mõne päewa järele Isborsk, liin, mille eest meie wäed kolm ja pool kuud nagu kättesaamata ideaali eest on pidanud rasket wõitlust pidama, kaugele meie wägede seljataha on jäänud. Otsata tähtis raudteede sõlmepunkt Pihkwa, kust waenlane terwet oma sõjapidamist meie wastu juhtis, on meie wägede poolt pea-aegu uskumata kiirusega ära wõetud. Mõni päew enne Pihkwa langemist wabastati meie wägede läbi waenlase poolt paljukannatanud Narwa, mida waenlane igasuguste sõjapidamise seaduste wastu käiwa barbaarsusega kolme ja poole kuud jooksul pommitas. Ennekuulmata ja uskumata kiirusega langesid meie kätte, meie sõjawäe ennastsalgawa wapruse läbi, waenlase nimetatud toetuspunktid.

Peaaegu samal ajal, paar päewa pärast Pihkwa raudteesõlme langemist, langes ka Wolmar meie wägede kätte. Sõjakäiku ja meie waprata wägede inestamise wäärt teeneid tähele pannes, arwab juhatus, et Asutaw Kogu ühel meel üliheh ettepanekuga meie ohwrimeelsetele sõjawägedele oma austust ja tänu awal-dada. (Rahwasaadikud tõusewad püsti, kauakestew waimustatud käteplaksutamise.)

Asutaw Kogu on juba awaldanud oma kokkutuleku päewal oma sügawat tänu ja lugupidamist meie kangelasmeelsele rahwawäele. Wiimaste hiilgawate wõitide ja kordaminekute puhul paneb juhatus ette neid, kes on neis lahingutes kangelasena langenud, püstitõusmisega mälestada. (Asutawa Kogu liikmed tõusewad püsti.)

2. Komisjonide Meie päwakorras täiendawad wali-mised. on esimeseks punktiks komisjonide täiendawad walimised. Asutawa Kogu juhatusel on sisse tulnud selle kohta teadaanded, et Asutawa Kogu maakommisjonist akl. Oinas ja akl. Päts wälja on astunud. Samuti teatab tööerakonna liige Seljamaa, et wälja astuwad komisjonist tööerakond-lased Kalbus ja Baars. Panen ette nende asemele uusi komisjoni liikmeid wal-lida.

On ette pandud tööerakonna poolt akl.-ed Talts ja Olesk, maaliidu poolt akl. Jürman, sotsiaaldemokraatide poolt — akl. Wain. (Hääletatakse.) Ette-pandud kandidaadid on nähtawa enamusega komisjoni liigeteks walitud. Siis on sisse tulnud teadaanne rahwasaadik Seljamaa poolt, et tema wälja astub seaduste läbi-waataamise komisjonist. Palun selle asemele uut komisjoni liiget ette panna. Akl. Weiler'i poolt on ette pandud tööerakonna liige Baars. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on akl. Baars walitud. Peale selle on sisse tulnud weel teadaanne akl. Tõnisson'i poolt, et tema wälja astub riigikaitse komisjonist. Panen rahwaerakonna rühmale ette uut kandidaati nimetada. Akl. Tõnisson'i asemele pan-nakse ette rahwaerakondlane Kornel. Ma panen kandidaadi hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on akl. Kornel nähtawa enamusega riigi-

kaitse komisjoni liikmeks walitud.

Asutaw Kogu läheb järgmise päewa-korra-punkti juurde.

3. Wabariigi Ajutise põhisea-duse komisjoni walitsemise aruandja **T. Kalbus** — **1 luge-misel.** (loeb): III. peatükk. Wõimudest. § 11. Eesti waba-riigi kõrgem wõim kuulub

Eesti wabariigi rahwale. Rahwa nimel ja tema walikul teostab kõrgemat wõimu Asutaw Kogu. Wabariigi seaduslikuks esitajaks on Asutawa Kogu esimees.

Põhiseaduse piirides ja Asutawa Kogu walwe all teostab ülemat walitsuslist wõimu Wabariigi Walitsus. Põhiseaduse piirides teostab ülemat kohtulist wõimu kõrgem Riigikohus.

Asutaw Kogu, Wabariigi Walitsus ja kõrgem Riigikohus teostawad nendele antud wõimu, alalõpmata hoides ja kaitstes wabariigi wälist rippumatust ja puutumatust, rahwa õigusi ja head käekäiku, sisemist awalikku korda ja julgeolekut, ning kodanikkude õigusi ja wabadusi.

J. Tõnisson (rh.w.): Üldistel läbi-rääkimistel on selle peale tähendatud, et Eesti wabariigi esitus eelnõu järele on kawatsetud anda Asutawa Kogu esimehe kätte. Üldiselt on aga nähtud, kuidas see üldise riigiwõimu käsitamise mõttes mitte otstarbekohane ei ole. On tarwis, et riiki esitaks just see wõimuesitaja, kes riigi walitsemisele lähedal seisab. Selleks ei wõi Asutawa Kogu esimees mitte olla, kes Asutawa Kogu ülesannete pärast peab oma tähelpanu koondama riigikorra loomise ja seadusandliste tööde juhtimise peale. Walitsemise asja eesotsas seisab Eesti Wabariigi Walitsus, kes riigiwõimu käsitades ühtlasi kõrgema wõimu kohta ja kõigi riigielusse puutuwate küsimuste kohta täielikku ülewaadet wõib oman-dada. Ja sellepärast wõib just walitsuse esimees palju otstarbekohasemalt riiki esitada. Ühtlasi on sellel ka sügawam põhimõte. Eelmistel läbirääkimistel on juba seda käsitatud, et walitsuswõimu juhtija riiki esitades aitab sellele kaasa, et walitsuswõim saaks hästi aktiivne olla, et walitsus saaks oma üles-andeid täie mõjuwõimuga täita ja saaks selle läbi siis palju rohkem nüüdse aja riigielu nõuetele wastata. Sest riigis peab praegusel ajal kiiresti ja täie jõuga töötama riigikorra ülesehitamise ja kor-

raldamise kallal. Sellepärast panen ma rahwaerakonna rühma nimel ette seda punkti siin selles mõttes muuta, et ära kustutataks need sõnad: „Wabariigi seaduslikuks esitajaks on Asutawa Kogu esimees“.

J. Uluots (maal.): Austatud Asutawa Kogu liikmed. See peatükk, mille arutamisele meie praegu üle läksime, käsitleb Eesti wabariigi võimude küsimust. Võimudena on siin üles loetud: Asutaw Kogu, Eesti wabariigi rahwas, Eesti Wabariigi Walitsus, Eesti wabariigi kohus.

Mis puutub esimesse küsimusse, nimelt Eesti Asutawa Kogu ja Eesti wabariigi rahwasse, siis üldistel läbirääkimistel juba awaldasin selle küsimuse kohta oma arwamise. Ma arwan, et wabariigi kõrgemat võimu teostab meie wabariigis Asutaw Kogu, Asutawal Kogul, kui sarnasel on aga võimalik teatawal määral seda õigust rahwale jätta. Eesti rahwas, olles teowõimuline poliitiliselt, omandab sarnasel korral riigis kõige kõrgema orgaani seisukoha. Sellest kõige kõrgemast riiklisest orgaanist, poliitiliselt teowõimulisest rahwast ei räägita aga mitte ainult selles peatükis, mis praegu arutusel, sellest räägitakse ka seal, kus on üles wõetud küsimus referendumi ja seadusandlisest algatusest. Ma arwan, et kui meie rahwale anname teatawa kõrgema riigi orgaani loomu, et sarnasel korral ka käesolewas paragrahwis peame seda käsutama. See on üks põhimõte. Teine asi, millest ka sai üldistel läbirääkimistel palju räägitud, seisab selles, et Asutaw Kogu, kui sarnane, sennikaua, kui ta mitte põhiseaduslikult piiratud ei ole, on absoluutne võimukandja. Selletõttu võib walitsus, kui sarnane, töötada ja Eesti walitsus walitseda ainult Asutawa Kogu wolitusel. Minu arwates peaks siis ka sellekohastes seaduse paragrahwides see wolituse mõiste alla kriipsutatud olema. Kolmandaks, wabariigi kohus, kui sarnane, ei ole ka mitte rippumatu Asutawast Kogust. Kui kõrgem Riigikohus võib riigi kõrgemat kohtulist võimu esitada, siis jällegi ainult ja üksinda Asutawa Kogu wolitusel. Minu arwates peab jällegi see ära tähendatud olema, et kõrgem Riigikohus seda Asutawa Kogu wolitusel teeb. Edasi on siin eelnõus olemas § 14, kus räägitakse, et Asutawa Kogu liikmete seast saab asutatud üks iseäraline seadusandew komisjon. Tema ülesandeks saab

olema seadusandlus, mis loomulikult Asutawa Kogu kompetentsi kuulub. Sarnane komisjon, ehk sarnane asutus võib seadusi anda ainult Asutawa Kogu wolitusel. Ma arwan, et kõik need võimukandjad, kes ühel ehk teisel viisil wabariigi võimust osa wõtawad, peaksid kõik üles loetud saama selles peatükis ja sellepärast teen järgmise ettepaneku.

„§ 11. — Eesti wabariigi kõrgemat võimu teostab poliitiliselt teowõimuline Eesti rahwas, kuna ta enesele jätab põhiseaduse algatuse ja referendumi õiguse.“

Teie näete siin, et Eesti wabariigis teostab kõrgemat võimu rahwas ise Asutawa Kogu läbi. Sisuliselt ei lähe see ettepanek palju laliku sellest, mis projektis on, ainult wormilikult on ta wastuwõetawam riigi õigusteaduse seisukohast. Kuna meie rahwast loeme riigi kõrgemaks orgaaniks, siis järgneks sellest, et ta jätab enesele konstitueeriva võimu, ehk omaduse, olgu siis teatawa piirini, ja nimelt põhiseaduse algatuse ja referendumi õiguse näol.

Edasi: — „§ 12 Põhiseadus pannakse ette rahwale wastuwõtmiseks ehk tagasilükkamiseks. Asutaw Kogu määrab tingimised ja tähtajad, mis rahwahääletamisel täitmisele wõtta“. „§ 13. Eesti poliitiliselt teowõimulistel kodanikkudel on põhiseaduse algatuse õigus, kui sellekohane ettepanek vähemalt 3000 hääleõiguslise kodaniku poolt tehtakse, korras, mis sellekohases seaduses lähemalt ära määratakse“.

„§ 14. Asutawa Kogu walwe all ja tema wolitusel teostab ülemat walitsuslist võimu Wabariigi Walitsus“.

See on õieti see, mis arutatawa eelnõu käesolewas peatükis on öeldud, kuid kindlamal kujul.

„§ 15. Ülemat kohtulist võimu teostab Asutawa Kogu wolitusel ja Eesti wabariigi nimel kõrgem Riigikohus“. Selle paragrahwi kohta andsin ma juba seletuse.

„§ 16. Jookswaid seadusandlisi ülesandeid täidab Asutawa Kogu wolitusel ja nimel tema liikmete seast walitud seadusandline delegatsioon, kes ka Asutawa Kogu istungite waheaegadel oma tegevust jätkab“.

See minu wiimane ettepanek on õieti praegu käesolewa eelnõu § 14. asemel sisse wõetud. Mina arwan, et kui teie minu ettepaneku, mida ma maaliidu nimel teen, wastu wõtate, siis meie käesolew eelnõu saaks riigiõigusliselt süstemaati-

lisema kuju, sisuliselt oleks parandusi ainult selles mõttes, et rahwa suveräniteet, see mõte, et rahwa käes kõige rohkem võimu on, rohkem põhjalikumalt ära tähendatud saaks, kui selles eelnõus, mis praegu siin arutusel on.

L. Olesk (töer.): Mis puutub rahwaerakonna ettepanekusse, siis ei saa selle ettepanekuga mitte täiesti nõus olla. See lõpulause, mille vastu ta üles astub — „Wabariigi seaduslikuks esitajaks on Asutawa Kogu esimees“ — ei ole sugugi mitte juhtumisi siia sattunud, vaid järgneb sellest süsteemist, mis siin walitsuse korras on tahetud läbi wiia. Seisukord on sarnane, — et Asutaw Kogu nende paari lehekülje ja paarikümne paragrahwiga kaugeltki mitte karwapealt ära ütelda ei saa, mis walitsus tegema peab, nagu seda ühes põhiseaduses tarwis oleks. Asutaw Kogu on sunnitud enese kätte wõtma ülemat juhtumist. Kui Asutaw Kogu selle ülemwalwe ja juhtumise oma kätte jätab, siis on loomulik ja loogiline, et ülemat wõimu riigis esitab Asutaw Kogu ja sellepärast on siis loomulik, et kui wäljamaa meiega wahekorda astub ja oma esitajad meie juurde saadab, siis ei saada tema wististe neid mitte walitsuse juurde, kellel otsekohest iseseiswat walitsuse wõimu ei ole ja kes Asutawa Kogu walwe ja juhatuse all töötab, waid ta saadab oma esituse selle asutuse juurde, kes rahwa suveräänset ülemwõimu kehastab. Selle suveräänse ülemwõimuna esineb Asutaw Kogu. Sellepärast on loomulik, et teda esitab Asutawa Kogu nimel Asutawa Kogu esimees. Mul oleks selle paragrahwi juurde ainult täiendus juurde lisada. See on ühenduses § 13-nda punkt e-ga, ma arwan nimelt, et lõpulauses § 13-das punkt e-s mitte täiesti sile ei ole lause — „annab juhtumööre ja ülesandeid Wabariigi Walitsusele“ — siia juurde teeksin tähenduse: „riigi esitusküsimuses on esimehel õigus walitsuselt wastawaid informatsioone saada.“ Rahwaerakonnale peab tähendama selle peale, et Asutawa Kogu esimees tegelikult riigi walitsemise tööst kõrwal seisab, ja sellepärast, kui wäljamaa esitajad tema poole pöörawad, wõib ette tulla, et Asutawa Kogu esimees ei tea, kuidas selles küsimuses talitada — et see ei paista mul mitte hästi selge olevat, et see üldse wõimalik on. Selle kohta mingisuguseid kahtlusi siin ette tuua ei oleks otstarbekohane.

Mis puutub härra Uluots'a parandustesse, siis wõiwad nad oma wiisi loogilised olla, kuid antud kohal on nad liiga kaugele minewad, — selles sihis, neis ülesannetes, mis walitsuse korralduses praegu on, et walitsuse kord peab lühikene olema, et meie ruttu läbi saame, üldistes joontes on ära tähendatud, kuidas meie riigi walitsus esinema hakkab ja käima peab. Kõige wiimaseid konsekwentse ühest ehk teisest põhilausest ära tõmmata, oleks minu arwates üleliigne. Ainuke, mis wastuwõetaw, oleks tähendused, et walitsus ja kohus oma wõimupiiris töötawad Asutawa Kogu wolitusel.

K. Ast (sd.): Ma tahaksin ainult paar sõna öelda rahwaerakonna poolt tehtud ettepaneku kohta. Mõne teistsuguse riiklise korralduse juures oleks see loomulik, et riigi esitajaks walitsuse esimees, ehk eriti selleks walitud president on. Selles eelnõus aga, mis komisjoni poolt wälja töötatud ja mida meie arutame, on wõetud põhimõttelikult sarnane alus, mis õigustab seda korda, et riiki esitaks Asutawa Kogu esimees. Kui peatama jääme selle põhimõtte juurde, mis meil mitmelt poolt toonitatud, et kõrgem wõim kuulub terwele Eesti rahwale, ehk nagu eelnõus eneses öeldud: Eesti wabariigi kõrgemat wõimu teostab Eesti rahwas Asutawa Kogu kaudu, siis on ometi loomulik, et Asutawa Kogu esimees, kes Asutawa Koguga alalises kontaktis töötab ja wiimasega otsekohehes sidemes seisab, ka riigis kõrgemat wõimu esitaks ning selle samaga Asutawa Kogu seoks otsekohe riigi walitsemise tööga. Eelnõu üksikutes osades on üles loetud need funktsioonid, mis Asutawa Kogu enese täita jääwad, ja mis walitsuse peale langewad. Nendes punktides, kui nad umbes nii wastu wõetud saawad, nagu nad ette on loetud, jääb walitsusele täiesti sarnane osa, et meie ütelda wõiksime, walitsus töötab, kui Asutawa Kogu erikomisjon. Meie ei saa waadata walitsuse, kui iseseiswa wõimu peale, waid kui tehnilise aparaadi peale, ja kui see nii on, — siis kõneleb see jälle tolle heaks, et riiki seaduslikult esitaks Asutawa Kogu esimees, kuna ju walitsuse liikmed rohkem tehnilisi ülesandeid täidawad. Walitsuse liikmetele on igaühele oma kohustused antud ja nendes piirides, mis üksiku ministerriumi alla käiwad, täidab neid ka iga minister. Sarnastel juhtumistel aga, kus

terwe riigi esitust nõutakse, kus riigi nimel tarwis õigustada kedagi wastutawat sõna ütlemata, peab see sõna tulema Asutawa Kogu poolt, ja selle sõna ütleb muidugi Asutawa Kogu wõlutusel ja Asutawa Kogu poolt ettenähtud korras Asutawa Kogu esimees. Mis puutub härra Uluots'a ettepanekutesse, siis näib mulle, et osa neist õigustatud on, sest mitte ülearu ei tohiks olla, kui juba ajutises põhiseaduses öeldud on, et rahwal initsiatiivi õigus on põhiseaduse muutmiseks, kui ka, et iga konstitutsiooniline muudatus rahwa referendumini alla tuleb. Ainult küsitaw on, kas maksab praegusesse ajutisesse seadusesse iseäralist määrust wõtta, millega kui kohustatakse põhiseadust rahwa referendumini alla panema. Lugu on ometi nii, et ajutine põhiseadus ei tule rahwa referendumini alla, nii et see lause oleks siin ülearune; see tuleks pärast lõpulikku põhiseadusesse, muidu wõidakse nii aru saada, et ka see ajutine põhiseadus referendumini alla käib. (J. Uluots (maal.): See ei ole põhiseadus.) Teie lähete sellest seisukohast wälja, et see põhiseadus ei ole, waid ainult ajutine korraldus; noh, kui pealkiri muutmata jääb, siis muidugi ei ole mingisugust takistust selleks olema, et ühes lühikeses lauses mõiste üles wõtta: põhiseadus käib rahwa referendumini alla.

K. Einbund (rhw.): Asjata oleks meil selle paragrahwi juures rohkem kõneleda. Oleks rohkem ajaloolisi näitusi, kus asja praktiline külg piltlikult näha, siis oleks juba ammuugi waidlemistel lõpp. Esimene wastuseletaja, härra Olesk tähendas, et loogiliselt olla selle süsteemi juures otstarbekohane, kui nüüd Asutawa Kogu esimees riigi seadusline esitaja on. Ma pean tähendama, et loogiliste põhimõtetega ja ühe süsteemi kindla järjekindlusega, millest meie wast järeldada wõiks, et Asutawas Kogus on tahetud näha suweräänset wõimu, — et niisuguse põhjendusega ei saa riiki ehitada. Ma tuletan siis meelde, et ameeriklased omal ajal tahtsid ka loogilist järjekindlat süsteemi luua, põhjendades Montesquieu õpetuse peale. Nad eraldasid kõik oma wõimud loogiliselt ja süsteemi järjekorras, kuid selle tagajärg oli, et nad sunnitud olid lahkuma ja kuidagi moodi wahelülisid otsima, et sinna süsteemi korda luua. Ja tõesti, nad astusid palju kõrwale sellest süsteemist ja wõimud ei ole kaugeltki eraldatud praegusel ajal, et see

küll paberile on pandud. Nii tahan ma ütelda just wastuoksa, kui meie praegusel korral selle süsteemi niisugusel kujul selle paragrahwi sisse jätame, siis tahes, ehk tahtmata meie riigilt suuremat korda nõuda ei wõi. See on esimene põhjendus. Teine põhjendus on see, et see süsteem niisugusel kujul, kui ta on wastu wõetud, oma täieliku maksu kaotab, kui mitte Asutawa Kogu esimees ei ole riigi eesotsas. Seda ei näe ma tõesti mitte. Härra Asti poolt ei olnud õigeid tõendusi toodud oma ettepaneku kohta. Kui meil selles süsteemis tähendatud on, et Asutawal Kogul on instruksiooni õigus, et temal on ülewälwe õigus olemas, siis on meil just walitsuse wõimalused Asutawa Kogu käes, mida teostama Asutawa Kogu esimees peab. Kas tõesti Asutaw Kogu mõtleb nõnda hakata oma administratiiv funktsioone täitma, et Asutawa Kogu esimees seaduslik riigi esitaja oleks. Siis wõib olla, et Asutaw Kogu annab walitsusele teate: see on see mõjuw otsus, Sina, austatud walitsus, pead selle järele käima. Nii wist Asutaw Kogu walitsema ei hakka. Walitsemine sünnib ikka mingisuguste otsuste põhjal, ja need otsused peawad tehtud saama seaduslikus korras ja siis alles wõib Asutaw Kogu oma initsiatiivseid funktsioone maksma panna, ka niisugusel korral, kui riigi esitaja mitte riigi seadusline esitaja ei olegi. Nii et see põhjendus mitte midagi ei kaalu, mitte midagi ei ütle. Nüüd teisest küljest küsime: miks meie seda ei soowi? Sellest oleme kõnelenud pikalt ja laialt; see on lihtsalt riigi tehnilise walitsemisaparaadi korralduse juures tõkkeks ees. Nüüd ma küsiksin selle redaktsiooni toetajatelt, kuidas kujutawad nad ette Asutawa Kogu esimeest riigi esitajana. Kujutame enesele seda Asutawa Kogu esimehe tööala ette sel pinnal, kuidas tema tegelik riigiesitaja saab olla. Küsime, mis teie mõtlete selle seadusliku esitaja kohta eraõiguses. Mis tema awalikus õiguses tähendab, seda meie selle ajutise põhiseaduse järele ei tea. Me teame, mis Ameerika president, kui ka Prantsuse president on, kui seaduslik esitaja, mis õigused aga meie riigi seaduslikul esitajal on, seda meie ei tea. Ma tahaksin küsida, missugused funktsioonid tal kui seaduslikul esitajal on, esiteks, ja teiseks, kuidas ta neid funktsioone saab teostama. Kui teie minule wastaksite, missugune wõimupiir, missugused ülesanded temal on, siis wõiksin ma edasi kõ-

neleda. Ma küsaksin, missugusesse wahekorda wõib ta astuda ajutise walitsusega, missugusesse wahekorda astub ta välisministeeriumiga, kas wõib ta igalpool käskusid anda. Lihtsalt mina ei kujuta seda enesele ette. Nii tuleme ikka sellele otsusele, et Asutaw Kogu oma administratiivseid funktsioonisid täita wõib ainult teatavas korras; seaduslikus korras — teist meie praegu ei tea. Nüüd, kui tema seaduslik esitaja, nimelt Asutawa Kogu esimees, ainult sellepärast riigi seaduslik esitaja on, et ta määrusi annab, siis oleks see väga väike põhjendus: et tema aga edasi hakkaks andma Asutawa Kogu meeleolusid, kui Asutawa Kogu esimees ja riigi seaduslik esitaja, seda meie temale lubada ei tohi, ja kui meie seda talle ei luba, siis ei ole sugugi tarwis, et tema riigi seaduslik esitaja oleks. Tarwilik on, et riigi seaduslik esitaja oleks just täidesaatwa wõimu esitaja.

K. Baars (töer.): Ma panen ette siin kaks sõna: „Põhiseaduse piirides“, wälja jätta. (Wahelhüüded: See on kantseleistehtud wiga.) Siis panen ette järgmist: „Asutawa Kogu walwe all teostab ülemat walitsuslist wõimu Wabariigi Walitsus ja ülemat kohtulist wõimu Riigikohus“. (J. Tõnisson (rhw.): Kas kohus on ka Asutawa Kogu walwe all?) Ma sooviks, et need sõnad wälja jäetaks.

Juhataja **A. Rei**: Sõnawõtjaid ei ole. On terve rida parandusi ette pandud: esimene härra Tõnisson'i poolt, et wälja jätta sõnad: „Wabariigi seaduslikuks esitajaks on Asutawa Kogu esimees“ ja teha redaktsioonis parandus: sõna „põhiseaduse“ asemel panna „Wabariigi walitsemise korraldus“.

Teine ettepanek on härra Olesk'i poolt: „Riigi esitusküsimustes on Asutawa Kogu esimehel õigus Wabariigi Walitsuselt wastawat informatsiooni saada“.

Ja lõpuks akl. Baars'i ettepanek wälja jätta sõnad: „Põhiseaduse piirides, nii et lause oleks: „Asutawa Kogu walwe all teostab ülemat walitsuslist wõimu Wabariigi Walitsus ja ülemat kohtulist wõimu Riigikohus“.

K. Ast (sd.): Ma panen ette need parandused komisjoni kätte anda läbikaa- lumiseks, muidu on väga raske üle lugemise järele lõpulikule seisukohale jõuda. (J. Tõnisson (rhw.): Õigus.)

Aruandja T. Kalbus: Mis puutub rahwaerakonna ettepanekusse, siis selle kohta on komisjonil seisukoht kindel ja asjata oleks teda uuesti arutama hakata. Mis aga härra Uluots ette pani, seda ei ole komisjonis mitte arutatud. Pean aga ütleva, et härra Uluots on ise komisjoni liige, ja et kolme nädala jooksul, kui komisjon koos istus, tema seda mitte ei teinud, ja komisjonil ei olnud wõimalik seda niisuguses kujus arutada.

Juhataja **A. Rei**: Kas soowib veel keegi selle kohta sõna wõtta? Kui ei, siis panen hääletamisele akl. Ast'i ettepaneku. (K. Ast (sd.): Ainult härra Uluotsa poolt ette pandud täiendused.)

Rahwaesitaja Ast õiendab, et tema ainult härra Uluotsa poolt ette pandud täiendusi komisjoni kätte tahab anda.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakonnal ei ole midagi selle vastu, kui tema ettepaneku üle kohe otsustatakse, aga ma ei saa seda selgust kätte, kuidas seda teha tahetakse. Kui härra Uluotsa ettepanekud vastu wõetakse, siis muudawad need seda paragrahwi. Kui härra Uluotsa ettepanek vastu wõetakse, siis on tarwilik, et ka selles paragrahwi osas, millesse rahwaerakonna poolt tulew ettepanek puutub, muutusi ette wõetaks. Kui teie lükkate tagasi rahwaerakonna ettepaneku, siis olete teie ette otsustanud härra Uluotsa ettepaneku üle. Mina arwan, kui teie tahate demonstratsiooni, ega see meie kulul ei sünni, see sünnib Eesti riikluse kulul. Kui seda paragrahwi tahetakse uuesti wormuleerida, siis ei saa mitte üksikuid küsimusi enne ära otsustada ja seepärast arwan mina, et kõik ettepanekud tulewad komisjoni anda, et tema saaks seisukohta wõtta ja uusi ettepanekuid teha.

Juhataja **A. Rei**: Härra Asti ettepanek oli niisugune, et anda komisjoni tagasi härra Uluotsa poolt tehtud parandused, millest iseenesest selgub, et komisjonil wõimalus on terwet paragrahwi ümber töötada. Komisjon wõib kõik täiendused arutuse alla wõtta. Mina arwan, et kahte wastukäiwat ettepanekut siin ei ole tehtud. Kui lepitakse, siis panen ma hääletamisele, et käesolew paragrahw antakse komisjoni läbiarutamiseks, kus tehtud parandused tulewad tähele panna ja läbi waadata. (Hääle-

tatakse.) Kolme hääle wastuseismisel on see ettepanek nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): Peatükk 4. Asutaw Kogu. § 12. Asutaw Kogu seab omaks ülesandeks: Eesti wabariigi põhiseadus wälja anda ühes kodanikkude õiguste ja wabaduste aluste kindlaksmääramisega; ühtlasi maakorralduse ja tähtsamate ühiskondliste uunduste alused kindlaks määrata.

Juhataja **A. Rei**: Panen selle paragrahwi hääletamisele. (Hääletatakse.) Paragrahw on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 13. Kunni jäädawas põhiseaduses ettenähtud seadusandline asutus oma tegewust mitte alganud pole, teostab Asutaw Kogu riigi seadusandlist ja juhtiwat wõimu. Tema:

a) annab wälja seadusi;

b) walib Wabariigi Walitsuse liikmed ehk ministrid ja Wabariigi Walitsuse esimehe ehk peaministri; kõrgema Riigikolitu liikmed ja esimehe ning kontrollööri ja kinnitab ametisse riigi kontrollnõukogu liikmed.

Siin pean ma tähendama, et wälja on jäänud sõna „riigi“, see tuleb ette kirjutada sõnale „kontrollööri“.

d) arutab ja kinnitab wõõraste riikidega tehtawad lepingud ja liidud; wolitab sõda kuulutama ja rahu tegema;

e) annab juhtnõore ja ülesandeid Wabariigi Walitsusele, milleks walitsus Asutawa Kogu esimeest oma jookswa tegewuse üle informeerib;

g) määrab wabariigi sissetulekute ja wäljaminekute eelarwe, kinnitab wabariigi kontrollööri aruanded, otsustab ja wolitab riigi laenude ja raha tegemist;

h) teostab ülemwalwet Wabariigi Walitsuse tegewuse üle ja wõib temalt ja tema liigetelt aru pärida ja neid wastutusele wõtta.

J. Seljamaa (töer.): § 11. juures tehti tööerakonna poolt täiendus: „Riigi esitusküsimustes on Asutawa Kogu esimehel õigus walitsuselt informatsiooni saada“. See paragrahw on ühenduses § 13 täht e all olewa järgmise lausega: „annab juhtnõore ja ülesandeid Wabariigi Walitsusele, milleks walitsus Asutawa Kogu esimeest oma jookswa tegewuse üle informeerib“. Mina teen ettepaneku § 13

täht e all olewa lause teisest poolest wälja jätta sõnad: „milleks walitsus Asutawa Kogu esimeest oma jookswa tegewuse üle informeerib“.

J. Uluots (maal.): Kui 9. mail s. a. Asutawa Kogu poolt praegune Wabariigi Walitsus kokku seati, siis arwasid wististi Asutawa Kogu liikmed ja need, kes seda ühel ehk teisel teel teada on saanud, et need walitsuse liikmed, kes Asutawa Kogu poolt said walitud, walitsuse liikmeteks jääwad. Mul on käes ülemjuhataja staabi teadaanne 11. maist 1919 a. ja seal on järgmist lugeda: Wabariigi Walitsus otsustas 9. mail paluda Jaanson'i senni hääleõigusega walitsusse edasi jääda, kunni minister kohale jõuab“. See tähendab, walitsuse isiklist kokkuseadet on muudetud. Asutawa Kogu poolt sarnast muutust, sarnast wolitust muutmiseks ei ole antud ja mina arwan, et ka ministri asetäitja, kohustetäitja Asutawa Kogu poolt peab walitud saama. Mina panen ette § 13 täht b all olewat punkti järgmiselt täiendada: „Wabariigi Walitsuse liikmed ehk ministrid, wõi nende kohustetäitjad ja Wabariigi Walitsuse esimehe jne.“

Juhataja **A. Rei**: Kas soowib weel keegi § 13 kohta sõna wõtta? Kui sõnasoowijaid ei ole, siis lähme hääletamise juurde. Ma arwan, et on tarwis hääletada üksikute punktide kaupa. Kui sellele wastu ei waielda, siis panen hääletamisele sissejuhatawa osa: „Kunni jäädawas põhiseaduses ettenähtud seadusandline asutus oma tegewust mitte alganud pole, teostab Asutaw Kogu riigi seadusandlist ja juhtiwat wõimu. Tema:“

Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt vastu võetud.

„a) annab wälja seadusi“;

Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) See punkt on nähtawa enamusega vastu võetud.

„b) walib Wabariigi Walitsuse liikmed ehk ministrid ja Wabariigi Walitsuse esimehe jne..... ja kinnitab ametisse riigikontrollööri ja kontrollnõukogu liikmed“.

Maarahwa liidu saadik Uluots'a nandus palun kirjalikult sisse anda. See seisab selles, et juurde lisada sõnad: „wõi nende kohustetäitjad“.

J. Uluots (maal.): Ma arwan, et tarwidus wõib olla, et keegi peaministri kohuse täidaks, ja panen ette, et ka walitsuse esimehe asetäitja saaks Asutawa Kogu poolt walitud.

J. Jans (sd.): Mina waidleks rahwaesitaja Uluots'a seletuse wastu, sellepärast, et siis asetäitja peaks walima. See oleks imelik ja ülearune.

Aruandja **T. Kalbus**: See küsimus ei olnud mitte komisjonis arutusel. Mina isiklikult leian, et Asutaw Kogu peaks ministrite kohustetäitjad walima.

J. Uluots (maal.): Eesti maarahwa liidu poolt tehakse täiendus § 13., kus räägitakse peaministri asetäitjast. Mis tuleb mõelda wanema walitsuse liikme mõiste all? Kui seda küsimust komisjonis arutati, siis arwati, et wanadus pidi mõõduandew olema. Kuid walitsuse esitajal saawad siiski väga suured funktsioonid täita olema, ja arwata, et nende funktsioonide täitmise wõime aastatest oleneks, oleks wast liig. Teisest küljest aga walitakse walitsuse esimees Asutawa Kogu poolt ja loomulikult peaks ka tema asetäitja Asutawa Kogu poolt walitud olema. Sellepärast siis teen ma selle ettepaneku Eesti maarahwa liidu poolt.

J. Seljamaa (töer.): Toetan rahwaesitaja Uluots'a mõlemaid ettepanekuid. § 13. on ette nähtud, et wanem liige juhatab koosolekuid, see ei tähenda mitte, et peaministri kohust täita, sellepärast ma leian, et ettepanek otstarbekohane on.

Juhataja **A. Rei**: Kas soovib keegi rahwasaadikutest sõna wõtta? Kui ei, siis panen selle paranduse hääletamisele. Parandus seisab selles, et § 13 punkt b all tuleks lugeda peale sõna „ministrid“ „wõi nende kohustetäitjad“ ja peale sõna „peaministri“ „ja tema asemiku“. (Hääletatakse.) See täiendus on nähtawa enamusega wastu wõetud. Punkt b ühes parandusega kõlab nii: „Walib Wabariigi Walitsuse liikmed ehk ministrid või nende kohustetäitjad ja Wabariigi Walitsuse esimehe ehk peaministri ja tema asemiku; kõrgema Riigikohtu liikmed ja esimehe ja riigikontrolööri ja kinnitab ametisse riigi kontrollnõukogu liikmed“. (Hääletatakse.) Punkt

b on nähtawa enamusega wastu wõetud. Palun komisjoni aruandjat punkt d ette lugeda.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): arutab ja kinnitab wõõraste riikidega tehtawad lepingud ja liidud; wolitab sõda kuulutama ja rahu tegema.

K. Einbund (rhw.): Ma lisaksin siia juurde „kuulutab sõja- või harukordse seisukorra wälja“.

Juhataja **A. Rei**: Rahwasaadik Einbund'i poolt on ettepanek tehtud lisada punkt d juurde: „kuulutab sõja- või harukordse seisukorra wälja“.

Aruandja **T. Kalbus**: Komisjonis oli see küsimus arutamisel, ja komisjon arwas, et see küsimus on Asutawa Kogu asi. Praegumakswate seaduste järele on asi ilma wastuwaidlemata nõnda, et sõjaseisukorra Asutaw Kogu wälja kuulutab. Kui nüüd seda weel ajutises walitsemise korras tahetakse ära märkida, selle wastu ei wõiks midagi olla. Meil ei ole aga mitte ette nähtud harukordset seisukorda, nii et wälja minnes sellest seisukohast pean tähelepanu juhtima selle peale, et lause wõiks ainult olla: „kuulutab wälja sõjaseisukorra“.

K. Einbund (rhw.): Olen eksinud siin, tuleb tähendada: „kuulutab wälja sõjaseisukorra“.

Juhataja **A. Rei**: Rahwaesitaja Einbund on oma ettepanekut muutnud, nii, et ta järgmiselt käib „kuulutab sõjaseisukorra wälja“.

J. Tõnisson (rhw.): Mina palun stenogrammist järele waadata. Nii palju, kui mul meeles, sai esimene redaktsioon wastu wõetud. Lisaks juurde, et harukordsed... (H ü ü d e d: E i, e i.) Palun järele waadata, see on kerge asi.

Juhataja **A. Rei**: Tehakse ettepanek selle punkti arutamist wahele jätta, kummi stenogrammi põhjal on selgusele jõutud. Panen ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud. Järgmine punkt on: „annab juhtnõore ja ülesandeid Wabariigi Walitsusele, milleks walitsus Asutawa Kogu esimeest oma jookswa tegewuse üle informeerib.“ Selle punkti kolita on tehtud rahwasaadik Seljamaa poolt ettepanek wälja jätta lause lõpuosa: „milleks walitsus Asutawa Kogu esimeest oma jookswa tegewuse üle informeerib“.

K. Einbund (rhw.): Kui see wiimane lauseosa tööerakonna ettepanekul välja jääks, niisugusel korral oleks ülearune seda punkt e siia jätta, waid otsarbekohasem oleks ühendada punkte e ja h, kus kõneldakse ka walitsuse ülemwalwest; nõnda tuleks siis see punkt „annab juhtnööre ja ülesandeid Wabariigi Walitsusele jne. ning teostab ülemwalwet Wabariigi Walitsuse üle jne.“

Põhjendus oleks see, et üks ja sama walitsuse funktsioon saaks ühe tähe alla.

Juhataja **A. Rei**: Ma mõistan rahwasaadik Einbund'i ettepanekut nõnda, et see hääletamisele tuleb sel juhtumisel, kui akl. Seljamaa ettepanek maksma jääb. Kas soowitakse weel sõna? Kui ei, siis panen ma hääletamisele esiteks rahwaesitaja Seljamaa ettepaneku, ära jätta sõnad: „milleks walitsus Asutawa Kogu esimeest oma jookswa tegewuse üle informeerib.“ (Hääletatakse.) See ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud. Järgmine on rahwasaadik Einbund'i ettepanek, et punkt e järelejäänud osa ühendada punkt h-ga.

J. Uluots (maal.): Ma arwan, et rahwasaadik Einbund'i ettepanekus öeldud on, ülejäänud osa punkti e-st ühendada h-ga. Mina soowitaks, et sõnad: „annab juhtnööre Wabariigi Walitsusele mitte enne seda sõna panna, waid selle järele ja siis kõlaks punkt h nõnda: „Teostab ülemwalwet Wabariigi Walitsuse tegewuse üle, wõib temalt ja tema liikmetelt aru pärida ja neid wastutusele wõtta ja juhtnööre ning ülesandeid Wabariigi Walitsusele anda“.

Juhataja **A. Rei**: Ma arwan, et punkt h määrame meie siis, kui sellest jutt tuleb; aga praegu otsustame meie seda, kas punkt e ühendada punkt h-ga. Panen hääletamisele, kas ühendada punkt e punkt h-ga. (Hääletatakse.) 9 hääle wastuolekul on nähtawa enamusega otsustatud punkte — h-ga ühendada.

Mis otsustamata küsimuse selgitusesse puutub, siis on stenogrammist näha, et § 10 esimeses redaktsioonis wastu wõeti ja nõnda siis „harukordset“ seisukorda mitte ette nähtud ei ole.

Rahwasaadik Einbund wõttis oma ettepanekust sõna „harukordse“ tagasi, kui selgus, et § 10. neid sõnu sees ei ole. Kas keegi toetab neid sõnu? Kui ei, siis

panen ma akl. Einbund'i ettepaneku wiimasel kujul hääletamisele, nimelt: „kuulutab sõjaseisukorra välja“.

J. Seljamaa (töer.): Ma olen rahwasaadik Einbund'i ettepaneku poolt. Meil tuleb enne seda küsimust otsustada, tuleb selgitada, kas meie eelnõus § 14 jätame wõi mitte. Sest wõib olla, tuleb mõnelt poolt ettepanek § 14 välja jätta, ja siis tuleb meil järgmine seisukord välja: Asutaw Kogu ei ole mitte koos, walitsusel on tarwis välja kuulutada sõjaseisukord. Selles ajutises walitsemise korras ei ole mitte seda ette nähtud. Kas arwab rahwasaadik Einbund, et walitsuse funktsioonide kohta täiendaw ettepanek tuleb, et walitsusel sel korral wõimalik on sõjaseadust välja kuulutada? Kui see ettepanek on olemas, siis mina isiklikult olen rahwasaadik Einbund'i ettepaneku poolt.

K. Einbund (rhw.): Niisugune ettepanek on juba sisse antud peale üldiste seletuste ja see ettepanek sisaldab nimelt, et walitsusel on hädaseisukorras õigus waheajal sõjaseisukorda välja kuulutada, kuid Asutaw Kogu peab niisugusel korral wiibimata kokku saama kutsutud.

Juhataja **A. Rei**: Panen akl. Einbund'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on see ettepanek nähtawa enamusega wastu wõetud. Järgmine punkt: „määrab wabariigi sissetulekute ja wäljaminekute celarwe, kinnitab wabariigi kontrolööri aruanded, otsustab ja wolitab riigi laenude ja raha tegemist“.

J. Tõnisson (rhw.): Wäike asi, aga siin on ilma asjata sees „ja wolitab“. See tuleks wahele jätta.

Juhataja **A. Rei**: Rahwaesitaja Tõnisson on ettepaneku teinud § 13-da punkt g-st välja jätta sõnad: „ja wolitab“. (Hääletatakse.) See ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb parandatud teksti): g: määrab wabariigi sissetulekute ja wäljaminekute celarwed, kinnitab wabariigi kontrolööri aruanded, otsustab riigi laenud ja raha tegemist.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Punkt g on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus: Punkt h ühendatult punkt e-ga oleks järgmine (loeb): h: annab juhtnööre ja ülesandeid Wabariigi Walitsusele, teostab ülemwalwet Wabariigi Walitsuse tegewuse üle ja wõib temalt ja tema liigetelt aru pärida ja neid wastutusele wõtta.

Juhataja A. Rei: Kui keegi sõna ei soowi, teen ettepaneku redigeerimise töö komisjoni hooleks jätta. Komisjoni aruandja sõna ei soowi. Panen punkt h hääletamisele. (Hääletatakse.) Punkt h on nähtawa enamusega wastu wõetud.

J. Seljamaa (töer.): Panen ette, mitte enne § 14 arutamise juurde asuda, kui maaliidu poolt ettepanud parandused § 11-da kohta komisjonis läbi waadatud on. Panen ette järgmise paragrahwi juurde üle minna, kunni komisjon oma seisukoha paranduste kohta awaldab.

J. Uluots (maal.): Selleks, et sarnastest väikestest waidlustest ja arutustest pääseda, on tarwis, et delegatsioon ajawiitmata wõiks tööle asuda. Et aga delegatsioon seaduste põhjal töötada wõiks, on tarwis, et põhiseaduse komisjon tema jaoks kõige rutulisemas korras seadused wälja töötaks.

Juhataja A. Rei: On seesama Teie endine ettepanek, wõi midagi uut? (J. Uluots (maal.) annab juhatajale ettepaneku kirjalikult.)

J. Seljamaa (töer.): Mina jään oma ettepaneku juurde, senni kui komisjon § 11 kohta tehtud parandusi läbi waadatud pole, § 14 kõrwale jätta ja järgmise paragrahwi juurde üle minna.

J. Uluots (maal.): Mina arwan, et selles eelnõus mitte kuidagi ei peaks ära jätma neid normisid, mis käiwad seadusandlise delegatsiooni kohta, need normid tuleks kohe wälja töötada ja Asutawale Kogule ette panna. Nõndawiisi saaks loodud teguwõimeline delegatsioon ja Asutaw Kogu saaks palju wiljarikkamalt töötada. Wõib olla, tehakse mõne komisjoni liikme poolt kohane ettepanek, mida komisjon läbi waatab ja sellele seaduspärase kuju annab. Toetan ettepanekut, et komisjonile ülesandeks tehtaks delegatsiooni kohta käiwaid määrusi wälja töötada.

A. Anderkopp (töer.): Mina olen selle poolt, et komisjonile wõib ülesan-

deks teha wälja töötada kodukorda delegatsiooni jaoks.

J. Uluots (maal.): Ühinen akl. Anderkopp'i ettepanekuga, — aga arwan, et pärast tuleks delegatsiooni kohta käiwad määrused käesolewasse seadusesse paigutada.

Juhataja A. Rei: On tehtud kaks ettepanekut: 1) § 14 praegu arutuselt ära wõtta senniks, kunni komisjon seisukoha on wõtnud § 11 kohta ja 2) seadusandlise delegatsiooni korralduse ja wõimkonna peaks põhiseaduse komisjon kohe wälja töötama ja käesolewale seadusele juurde lisama.

Aruandja T. Kalbus: Sellest seisukohast pole põhiseaduse komisjon wälja läinud, mis härra Uluots ette pani. Kui Asutaw Kogu tarwilikuks leidis seda ja ühtlasi § 11 muuta, siis wõib loogiliselt järeldada, et komisjonil midagi selle wastu ei ole.

Juhataja A. Rei: Ma panen hääletamisele ettepaneku, et § 14 praegu arutuselt ära wõetaks, senni kui komisjon seisukoha on wõtnud § 11 kohta. (Hääletatakse.) See ettepanek on kõigi häältega ühe wastu olemisel wastu wõetud. Siis on teine ettepanek, et põhiseaduse komisjon wiibimata seadusandlise delegatsiooni korralduse eelnõu wäljatöötamisega peale peaks hakkama. Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 15. Asutawa Kogu seadused, millel edasilükkamatuse iseloom puudub, peawad ette pandama rahwale wastuwõtniseks ehk tagasilükkamiseks, kui 25.000 hääleõiguslist kodanikku ehk $\frac{1}{3}$ Asutawa Kogu liigetest seda nõuawad. Asutaw Kogu määrab tingimised ja tähtajad, mis rahwahääletamisel täitmisele tulewad wõtta. Eesti kodanikkudele kindlustatakse seaduse algatuse õigus, kui sellekohane ettepanek vähemalt 3000 hääleõiguslise kodaniku poolt tehtakse korras, mis sellekohases seaduses lähemalt ära määratakse.

J. Uluots (maal.): Mis käesolewas paragrahwis käsitatakse, on teatawas ühenduses § 11-ga ja nimelt nende täienduste tõttu, mis said ette pandud maa-

rahwa liidu rühma poolt. Seal oli nimelt öeldud, et põhiseaduse algatuse ja referendumi õigus jääb rahwale. Siin aga on rohkem üldisel kujul seesama põhimõte ära öeldud ja tahetakse niihästi algatuse võimu, kui ka referendumi õigust rahwale anda seadusandluses. Maarahwa liidu rühmal oli sellekohta läbirääkimine ja siis arwati, et oleks wast kasulik, — kui saaks see küsimus weel komisjonile arutamiseks ette pandud. Kui aga leitakse tarwilikuks, et seadust tuleb ainult tingiwalt referendumi alla panna, siis igal juhtumisel võiks komisjon ses asjas seisukolita wõtta. Seda rohkem, et üks osa referendumi ja rahwa initsiatiivi puutuwaid küsimusi on juba komisjoni läbiwaatamiseks antud. Minu ettepanek seisaks selles, — et see paragrahw mitte täna sisulikule arutamisele ei wõetaks, waid ühes § 11 komisjoni läbiwaatamiseks antaks.

K. Einbund (rhw.): Mina olen referendumi õiguse laiendamise poolt. Tähen-daks ainult niipalju, et käesolewast paragrahwist esimesed kaks sõna: „Asutawa Kogu“ ära jätaksime. Mitte Asutawa Kogu seadused, waid üldised seadused käiwad referendumi alla.

Nüüd, mis puutub rahwasaadik Uluots'a ettepanekusse, siis ei ole see wist mitte wastuwõetaw, sest et niisugusel suurel maa-alal, nagu meil, on rahwa seadusandluse juures ainult fakultatiivne referendum wastuwõetaw. (J. Uluots (maal.): Põhiseadus.) Ah, põhiseadus. Põhiseaduse asjus ma selle wastu ei kõnele. Nii, et esimesed kaks sõna paneks ma ette maha tõmmata, sest peale selle on meil weel teisi seadusi olemas, mis Asutawa Kogu poolt ei tule, nimelt siin kawatsetawa komisjoni poolt tulewaid.

K. Ast (sd.): Mulle paistab, et § 15 ja 11 wahel mingisugust ühtlust ei ole, et neid tingimata peaks kõrwu ehk paralleelselt ära otsustama. Need parandused, mis maaliidu poolt ette on pandud § 11 kohta ja kus criti räägitakse referendumi õigustest, ei käsita muud kui soowiawaldust, et iga muudatus põhiseaduses rahwahääletamisele tuleks. Ajutises korralduses on jutt § 11 weel sellest, et rahwal on initsiatiivi õigus ainult põhiseaduse muutmisel. Nüüd aga on jutt igasugustest teistestki seadustest, harilikudest riigi seadustest, et ka kõige harilikkude riigi seaduste kohta kodanikkudele õigus

antakse rahwahääletamist nõuda. Kui sisuliselt üldse selle poolt olla, et rahwal on referendumi õigus, siis ei ole mingisugust põhjust selle paragrahwi arutamist edasi lükata. Nii palju, kui ma tean, on komisjonil selle kohta kindel seisukoht. Nii oleks see lihtsalt ajawiitmine, kui selle paragrahwi uuesti komisjoni saadaksime.

Mis puutub härra Einbund'i ettepanekusse, et wälja jätta paragrahwi kaks esimest sõna „Asutawa Kogu“, siis põhjendas ta oma ettepanekut sellega, et olewat weel muid seadusi. Missugused aga võiks weel olla seadused, mis sedawõrd tähtsad oleks, et nende kohta maksaks nõuda referendumi õigust ja mis Asutawa Kogu poolt wälja ei oleks antud, seda ei oska ma ette kujutada. Kui mõni seadus antakse wälja § 14 järele korraldatud komisjoni poolt, siis on see seadus ka Asutawa Kogu seadus ja ma arwan, et sellekohases instruksioonis wõi kodukorras, mis käib seadusandlise komisjoni kohta, ka see on ära tähendatud, missugune makswus selle poolt wäljantud seadustel on. Kahtlemata tuleb nende seaduste peale waadata, kui Asutawa Kogu seaduste peale. Teised seadused, mis warem wälja antud, kas maapäewa poolt ehk ajutise walitsuse poolt, on kõik wõrdlemisi wähese tähtsusega, nii et nende rahwahääletamisele panemiseks küll mingisugust tarwidust ei ole. Minu arwates ei ole mingisugust tarwidust neid sõnu maha kustutada.

K. Einbund (rhw.): Mispärast ma selle küsimuse üles tõtsin — lihtsalt sellepärast, et kui Asutaw Kogu enese tegewuse lõpetab ja enne kui riigipäew kokku on tulnud, siis waheajal neil ometi üks wõim on; see on seadusandline komisjon. Ja kui nüüd see seadusandline komisjon need seadused siis seal wälja annab Asutawa Kogu nimel ja kui see kindlalt ära määratud saab sellekohases seaduseelnõus, ja kui need seadused ka kui Asutawa Kogu seadused on, niisugusel korral muidugi wõib leppida, et need sõnad sisse jääks; kui see Asutawa Kogu seadus ei ole ja kui see kindlasti mitte selles elnõus tähendatud ei ole, siis peab need kaks sõna ära wõtma.

J. Uluots (maal.): Seletuseks härra Ast'i kõnele võiks ütelda, et niipalju, kui põhiseadus kujutab eneses teatawat seadust, nii palju ka põhiseaduse referendum ja algatus selle ettepanekuga ka ühendu-

ses on, mis maarahwa liidu poolt § 11 kohta ette pandi. Et aga siiski nüüd see paragrahw, mis praegu arutusel, käib harilikku seaduse kohta ja mitte põhiseaduse kohta ja et sisuliselt mina selle paragrahwi juures mitte peatada ei taha, wõin ilma iseäralise pikema põhjendusest nõus olla, et see paragrahw otsekohe saaks wastu wõetud.

Mis puutub härra Einbund'i seletusse, et tarwis oleks sõna „Asutawa Kogu“ maha wõtta ja selles mõttes kindlustada nende seaduste jõudu, mis saawad antud seadusandlise delegatsiooni poolt, siis arwan ma, et see küsimus, milal Asutaw Kogu oma tegewuse lõpetab, kas juba enne, kui jääda põhiseaduse põhjal seadusandline kogu elusse tekib, see küsimus on praegu meil igatahes veel segane, kuidas ta saab otsustatud. Ma arwan sellepärast, et kuna see küsimus segane veel on ja otsustatud ei ole, wõib nõus olla, et sõna: „Asutawa Kogu ikka edasi jääks.“

A. Anderkopp (töer.): Pean rahwasaadik Einbund'i ettepaneku wastu waidlema nimelt kahel põhjusel: 1) just sellepärast, et kui meie need kaks sõna välja jätame, siis ei saa meie kuidagi enam seda kätte, mida senni komisjon arutas. Waadake, mis siis järgmiselt redigeerides välja tuleb... (W a h e l h ü ü d e d : M e i l o n j u p õ h i m õ t e.) Mina teisiti lugeda ei saa. Kui Asutaw Kogu mitte tööd ei tee, siis jääb seadusandline delegatsioon ikkagi alles. Mina olen selle poolt, et need kaks sõna alles jääks.

Juhataja **A. Rei**: Kõnelejate nimel on lõppenud. Lõpusõna on komisjoni aruandjal.

Aruandja **T. Kalbus**: Härra Uluots wõttis oma ettepaneku tagasi. Komisjonil on seisukoht kindel, mille juurde ta ka jääb.

Juhataja **A. Rei**: § 15 juurde on parandus tehtud, mis järgmiselt käib: 1) kaks sõna — „Asutawa Kogu“ välja jätta. Panen hääletamisele. (H ä ä l e t a t a k s e.) Nähtawa enamusega on see parandus tagasi lükatud. Teisi parandusi mulle ei ole sisse tulnud. Panen terve § 15 hääletamisele. (H ä ä l e t a t a k s e.) Nähtawa enamusega on § 15 wastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 16. Eesti wabariigi ülemat korralda-

wat ja täidesaatwat wõimu teostab Wabariigi Walitsus. Tema walitseb kõigi wabariigi sisemiste ja wäliste asjade üle, kokkukõlas seadustega ja määrustega, mis Eestis maksawad, nõndasama ka juhtnõõridega ja ülesannetega, mis Asutawa Kogu poolt temale antakse: a) hoolitseb wabariigi wälise julgeoleku ja kaitse eest; b) määrab sõjaministri ettepanekul wabariigi rahwawäe ülemjuhataja; c) hoolitseb wabariigi rahaasjade eest, paneb Asutawale Kogule ette riigi sissetulekute ja wäljaminekute eelarwed ja aruanded; e) paneb Asutawale Kogule ette seaduste eelnõud; f) annab Asutawale Kogule aru omast tegewusest ja kawat-sustest.

K. Einbund (rhw.): Ma paneksin ette punkt a juurde lisada sõna: „sisemise ja“. Mispärast just seda, mispärast see tarwilik on, ütlen otsekohe: see on hädaseisukoht. Hädaseisukorral wõib Wabariigi Walitsus sõjaseisukorra välja kuulutada, ka Asutawa Kogu istungite waheajal kogu riiki ja tema osasid sõjaseisukorda kuulutada. Niisugusel korral kutsutakse Asutaw Kogu wiibimata kokku. Niisuguse ettepaneku olen ma juba kirjalikult sisse annud.

K. Ast (sd.): Asutawa Kogu liikme Einbund'i ettepaneku wastu ei saa waielda. Panen ette seda ettepanekut, mida härra Einbund tegi, nimelt erakorralise sõjaseaduse wäljakuulutamise kohta, mitte praegu arutamisele wõtta, waid nii kauaks edasi lükata, kunni selgub, kuidas jääb lugu selle seadusandlise delegatsiooniga, mis § 14-das ette oli nähtud ja mille asutamise kohta selgusele pole jõutud. Kui selgub, et niisugune komisjon luuakse, et tema kätte antakse selleks ajaks, kui Asutaw Kogu koos ei ole, mõnikord iseäralised wolitused, — sarnasel juhtumisel wõiks ehk selle heaksarwamist nõuda, kui Wabariigi Walitsus peab tarwilikuks sõjaseadust välja kuulutada, — aga seda ei tea enne, kui meil teada on, mis ülesanded õieti jääwad § 14 all ettenähtud seadusandlisele komisjonile, ja kas sarnane komisjon üldse seatakse.

J. Seljamaa (töer.): Peatan § 13 juures. Punkt d all seisab, et Asutaw Kogu kuulutab sõjaseisukorra välja. Kui meie sellest wastu wõetud paragrahwist loogilisi järeldusi tahame tegema hakata, siis on ka ettepanek, mis rahwaesitaja

Einbund'i poolt tehtud, loogiliselt wastu wõetaw. Akl. Asti ettepanekuga ei wõi ma mitte ühineda. Kui meie sellele seisukohale oleme asunud, et Asutaw Kogu sõjaseisukorra wälja kuulutab — ja see on nüüd wõrdlemisi tähtis asi, et teda mitte Asutaw Kogu oma wõimupiiridest delegatsiooni, komisjoni kätte ei wõi anda, siis on ka loomulik, et muud seadusandlised komisjonid ehk delegatsioonid, ükskõik kuidas neid nimetatakse, kokku kutsutud peawad saama, et Wabariigi Walitsuse otsust sõjaseaduse wäljakuulutamise kohta sellel korral, kui Asutaw Kogu mitte koos ei ole, sanktsioneerida. Teiseks arwan ma, et seadusandlise delegatsiooni kätte ei wõiks mitte anda sõjaseaduse wäljakuulutamist, kuna see delegatsioon kaheks — kolmeks päewaks wõib laiali läinud olla, nii ütelda, lõp-mata ei tööta — siis on ka see teine seisukoht loogiliselt Wabariigi Walitsuse käes, kes ainult neil kordadel, kui Asutaw Kogu koos ei ole, sõjaseaduse wälja kuulutab. Nii et akl. Einbund'i ettepanek wõiks wastu wõetud saada.

Aruandja T. Kalbus: Komisjonis ei ole seda küsimust arutatud, nii et komisjoni nimel ei tea ma seisukohta wõtta, kuid isiklikult ühinen ma härra Seljamaaga.

Juhataja A. Rei: Loen rahwakerakonna poolt tehtud ettepaneku § 16-da punkt a kohta ette. Selle järele kõlaks ta järgmiselt (loeb): „hoolitseb wabariigi sisemise ja wälise julgeoleku ja kaitse eest. Hädaseisukorras wõib Wabariigi Walitsus Asutawa Kogu istungite waheajal kogu riigi ehk tema üksikuid osasid sõjaseisukorda kuulutada. Niisugusel korral kutsutakse Asutaw Kogu wiibimata kokku“. Teisi ettepanekuid selle paragrahwi kohta ei ole tehtud. Ma arwan, et parem on seda siiski selguse pärast osade kaupa hääletada. Nii tuleks hääletamisele § 16 esimene osa kunni sõnadeni: „mis Asutawa Kogu poolt temale antakse“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see osa wastu wõetud. Hääletamisele tuleb punkt a: „hoolitseb wabariigi wälise julgeoleku ja kaitse eest“. Siia on tehtud parandus, nimelt, et sõna „wabariigi“ järele tuleb „sisemise“ ja teine parandus on järgmine lisandus: „Hädaseisukorral wõib Wabariigi Walitsus Asutawa Kogu istungite waheajal kogu riigi ehk tema üksikuid osasid sõjaseisu-

korda kuulutada. Niisugusel korral kutsutakse Asutaw Kogu wiibimata kokku“. Panen need osad lahutatult hääletamisele selle tõttu, et teise osa wastu on räägitud, aga esimese wastu mitte. (Hääletatakse.) Esimene parandus on nähtawa enamusega wastu wõetud. Panen nüüd hääletamisele täienduse punkt a juurde. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt täiendusega wastu wõetud. Nüüd panen punkt a terwelt hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt a wastu wõetud. Nüüd panen hääletamisele punkt b: „määrab sõjaministri ettepanekul wabariigi rahwawäe ülemjuhataja“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt b wastu wõetud. Nüüd panen hääletamisele punkt d: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt d wastu wõetud. Hääletamisele tuleb punkt e: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt e wastu wõetud. Hääletamisele tuleb punkt f: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt f wastu wõetud.

Nüüd panen terve § 16 sarnasel kujul, nagu ta osade kaupa wastu wõeti, hääletamisele. (Hääletatakse.) § 16 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 17. Wabariigi Walitsus walitakse ühe aasta peale ehk, kui jäädaw põhiseadus waremalt wälja töötatakse ja maksma pannakse, selle põhjal moodustatud walitsuse tegewusse astumiseni.

Juhataja A. Rei: Panen § 17 hääletamisele. (Hääletatakse.) § 17 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 18. Wabariigi Walitsuse tegewust ühtlustab ja koosolekuid juhatab walitsuse esimees, kes walitakse walitsuse ametikestwuse ajaks. Esimehe äraolekul juhatab koosolekuid wanem walitsuse liige.

Walitsus on otsusewõimuline, kui vähemalt pool tema liikmeid koos on. Walitsuse koosolekud on kinnised.

K. Päts (maal.): § 18-das on kaks asja kokku liidetud, see on Wabariigi Walitsuse tegewuse ühtlustamine ja aeg, kui kauaks walitakse walitsuse esimees,

elk peaminister. Mina arwan, et siin tuleks need kaks asja lahutada. Mõttega olen ma täiesti nõus. Mis aga puutub walitsuse tegewuse ühtlustamise kindlustamisesse, siis pean tähendama, et minul praktika järele terve rida küsimusi üles tärnanud on, mis minu arwates siin tingimata läbi waadatud peaksid saama, kui üldse walitsuse tegewuses korda tahetakse luua. Ma tähendan, et need küsimused ei ole mitte minu wälja mõeldud, waid nad on wiimasest Wene walitsuse korrast wälja wõetud. Ilma nendeta ei saa meie mitte kindlat korda walitsuses luua. Loen nad ette, mul on pikk rida neid wälja kirjutatud ja igaühe kohta tahan ka mõne sõna seletuseks ütelda.

Tähtsad on kõige pealt tähendused walitsemise ühtlustamise kohta. Arwan, et see mitte walitsuse liikmete õiguste kitsendamine ei ole, waid ministrite tegude ühtlustamine.

Esimene tähendus on järgmine: 1) Walitsuse ülesandeks on üksikute ministrite tegewuse ühtlustamine, nii kõrgema walitsemise, kui ka seadusandlise eeltöö asjus.

On tingimata tarwis, et walitsemine ei jääks mitte ühe inimese — peaministri, — waid terve walitsuse kanda ja selleks on tarwis, et ühtlus peaks olema kogu walitsuses.

Siis teine küsimus, mis meil tähtis on, nagu akl. Uluots siin tähendas, et walitsuse liikmed wõiwad hädakorral ministrite asetäitjateks astuda. Ma waidlesin esimesel lugemisel selle wäite wastu, et ministri asetäitja saaks kinnitatud Asutawa Kogu poolt. Minu arwates on tarwis ka kindlasti ära ütelda, missugusel puhul wõiwad ministrite kohustetäitjad walitsusest osa wõtta. Mina panen ette järgmist: „2) ministrite asetäitjad wõtawad walitsuse istumistest osa ainult neil juhustel, kui nad walitsuse lubal mõne ministeeriumi walitsemise oma kätte wõtawad“.

Muidugi, nemad pole Asutawa Kogu poolt walitud. Aga Wabariigi Walitsus on Asutawa Kogu poolt walitud. Luba ministeeriumi oma kätte wõtta wõiks juba walitsus anda, ja asetäitjad wõiks ainult niisugustel kordadel walitsemisest hääleõigusega osa wõtta, kui neile sarnane luba walitsuse poolt antud. Siis ei tuleks sekeldusi selles asjas ette.

„3) Walitsuse esimees elk peaminister wõib Asutawas Kogus igaühe minis-

teeriumi asjas sõna wõtta ja ministeeriumi esitada“.

Seletuseks oleks ütelda, et niisugune määrus tarwilik on hõõrumiste ärahoidmiseks, mis üksikutel juhtumistel wõiwad tulla, kui peaminister mõne teise ministri eest mõnes kohas, näituseks Asutawas Kogus sõna wõtab, kuigi minister seda ei taha, siiski anname peaministrile, kui walitsuse esimehele, õiguse ministri eest sõna wõtta.

„4) Walitsuse esimehel elk peaministril on õigus pöörata üksikute walitsusharude juhatajate poole ja nõuda neilt tarwilikka seletusi ja teateid“.

Selle kohta pean tähendama, et see wäga tarwilik — õigus oleks. Tuleb palju asju ette, millega walitsuse esimehe poole pööratakse. Sellel juhtumisel wõiks ette tulla, et peaministril mitte nõutud teateid ei ole. Mingisugust õigust ministri poole pöörata ja tema käest seletust pärida ka ei ole. Paneme meie aga selle punkti sisse, siis on walitsuse juhatusel see õigus, mis tal ka hädasti tarwis on. Kui edasi läheme ja ütleme, et asjad tulewad walitsuse juures arutamise alla, siis on niisugune korraldus wiimase käigule tingimata tarwis. Et walitsuse esimees, nagu siin teda niinetakse, eeltööd wõiks teha, peab temal õigus olema ministrite käest seletusi ja teateid nõuda.

„5) Üksikute küsimuste arutamiseks wõib walitsuse istumisest osa wõtma kutsuda peaministri korraldusel ka kõrwalisi isikuid, kas nõuandwa häälega, wõi seletuste andmiseks, kui nende osawõtmine küsimuse lahendamiseks wõib kaasa aidata“.

Ma arwan, et see on kaunis ilma süüta paragrahw. Tema tarwiduses ei ole mingisugust kahtlust.

„6) Walitsuse otsustamise alla ei kuulu küsimused, mille otsustamine Asutawa Kogu wõi kohtuasutuste wõimupiiridesse kuulub“. Päris arusaadaw nõudmine, aga meie riigikord on noor, andministratiiv koltud weel ei tööta ja olen näinud, et meil on õige palju küsimusi, mida walitsus otsustab, mis aga koltu alla peaksid käima.

„7) Walitsus wõtab tema wõimkonda kuuluwad küsimused arutamise alla, kas peaministri ettepanekul, wõi mõne ministri algatusel ja ettekandel“.

„8) Ministrite, nii ka igasuguste walitsuse komisjonile seadusandlisi ka-

watsusi, mis Asutawa Kogu wõi tema seadusandlise delegatsiooni kiinitamise alla käiwad, ei wõi muidu seadusandlistele asutustele edasi saata, kui nende kawatsuste põhijooned ei ole enne walitsuses läbi arutatud“.

See on otsekohe loomulik, ja ma pean tähendama, et wiimastel päewadel, kui Asutaw Kogu koos istus, tuli meil seda küsimust arutada: Ajutine walitsus jäi selle juurde, et niisugused küsimused wõiwad ainult Asutawa Kogu kaudu minna. Ministrid seda üksi mitte ei wõi, see on selge. Sest sel ajal, kus tihti inimesed walitsuse wastu töötawad, kõike wastutust ajutise walitsuse kaela panna oleks ülekohus.

„9 Mitte ühtegi walitsemise määrust, millel üldine tähtsus, ei wõi üksikud ministrid ilma walitsuse nõusolemiseta maksta panna“.

Peaministrile antakse ministrite poolt wiibimata teada kõigist silmapaistwamatest sündmustest riigielus ja nende puhul tarwitusele wõetud abinõudest. Kui peaminister tarwiliku leiab olewat, annab ta sarnaste määruste ja abinõude üle otsustamise kohe walitsuse kätte.

Ma pean minewikust ütleva, et meil seda mitte ei ole. Meil ei annud üksikud ministrid nendele tuntud sündmustest mitte teateid ühte keskk kohta. Sellepärast tuli walitsuse esimehel niisuguste juhtumistega tegemist teha, et wäljas mõni asi teada oli, kuna walitsuse esimees selle kohta midagi ütelda ei wõinud, sest et ministriumides teateid ei olnud. Uue keskkoha loomisel oleks tarwilik, et niisugune kord maksta saaks pandud.

„10) Peaminister toimetab edasi walitsuse ja üksikute ministrite ettepanekud ja aruanded Asutawale Kogule“.

„11) Sunduslikud määrused, eeskirjad ja korraldused, mis walitsus ja üksikud ministrid maksta panewad, ei tohi seadustele wastu käia“.

„12) Peaminister ja ministrid wastutawad Asutawa Kogu ees riigi walitsemise käigu eest. Igaüks neist wastutab oma tegude ja korralduste eest“.

Siin on terve rida määrusi. Wõib olla, et neist mõned ehk muudetakse wõi mitte wastu ei wõeta. Igatahes ei ole nad põhiseaduse komisjonis mitte arutusel olnud. Nad puudutawad aga seda wõrd elulisi küsimusi ja kui meie juba walitsemise korra wälja töötame, siis

peame ka walitsemise korralduse peale mõtlema. Meil peawad eeskirjad olema nende küsimuste kohta, mis walitsust igapäew puudutawad. Sellepärast panen ette maaliidu rühma poolt need parandused. Ma arwan, et neid nii ülepea kaela mitte tagasi ei lükata, wõiks anda komisjonile.

J. Wain (sd.): See ettepanek on õige pikk ja õige palju punktisid sisaldaw. Siin teina arutamisele minna, ilma et komisjon seda kokkukõlasse seaks kõikide wastuwõetud peatükkide ja punktidega, oleks igatahes raske. Esi- teks on seal väga palju seda, mis igatahes wõiks olla walitsuse kodukorras. See osa, mis sealt aga sisse minna wõiks, nii kui ma juba ütlesin, peab just kokkukõlasse wiidud saama wastuwõetud punktidega. Ma panen ette, et komisjon teda üksikasjaliselt läbi waataks ja siis Asutawale Kogule ette paneks.

Juhataja A. Rei: Akl. Päts'i ettepanekule on härra Wain tähenduse teinud, et see läheks komisjonile arutamiseks enne ta läbiwaatamist Asutawas Kogus. Kas aga paragrahwi enese kohta soowitakse sõna wõtta? On lahtiseks jäetud küsimus, kas paragrahw ka komisjonile läbiarutamiseks tagasi läheb. Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja T. Kalbus: Mul ei ole õieti midagi ütelda selle wastu, et ettepanek komisjonile anda, teisiti ei saa. Ühes sellega on ka tarwilik, et paragrahw ise lahtiseks jääks.

Juhataja A. Rei: Panen ettepaneku hääletamisele, et paragrahw 18 ühes härra Päts'i ettepanekuga läheb komisjoni läbiwaatamiseks. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 19. Asjad, mis Wabariigi Walitsusele alluwad, jagatakse Asutawa Kogu poolt ametkondade ehk ministriumide järele walitsuse liigete wahel ära. Ministriumid on: 1) haridus- 2) kaubandus- ja tööstus- 3) kohtu- 4) põllutöö- 5) raha- 6) sõja- 7) sise- 8) teede- 9) toitlus- 10) töö-hoolekande- ja 11) välisasjade-ministrium.

Märkus. Kohaliste vähemusrahwuste kultuurhuwide kaitseks luuakse iseäraline jaoskond siseministriumii juures, mille juhataja Asutawa Kogu poolt

walitakse ja kellel referendi õigused walitsuses on.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakond paneb ette seda märkust täiendada nõnda, et kohaliste vähemusrahwuste kultuurhuwide kaitseks luuakse siseministeeriumis rahwussekretariaat, kelle juhataja Asutawa Kogu vähemusrahwuste esitajate poolt saab walitud, ja misjuures rahwussekretäridel oleks õigus referendina walitsuses esineda. Rahwusministeeriumi ei saa mitte asutada juba neil põhjustel, mis siin läbirääkimiste puhul üles wõeti. Teiselt poolt oleks soowitaw, et rahwussekretariaat oleks, kus mitte üksikud rahwaesitajad juhatajaks ei ole, waid kus kõigil rahwustel on esitaja, ja iga rahwuse esitajal oleks õigus referendina esineda walitsuses neil puhkudel, kui tema rahwuse kohta asjad arutusele tulewad. Seda wiisi saaks seda küsimust kõige lihtsalt lahendada, saaks ära hoida, et walitsuse aparaat mitte keeruliseks ei läheks, ja saaks üksikutele vähemusrahwustele wastu tulla. Peaasi oleks ikkagi, et rahwussekretariaat oleks otsekoheses ühenduses siseministeeriumiga, mille alla suuremalt osalt need küsimused alluwad, mis rahwussekretariaadil arutusele tulewad. Nii oleks kesktee loodud, millel meie saame walitsuse aparaadi ühtlust alal hoida ja ühtlasi vähemusrahwustele wastu tulla.

H. Põhl (kristl.): Üldistes läbirääkimistes oli mul võimalik rahwasaadikutele oma soowi selles asjas ette kanda. Ma ei tahaks seda kordama hakata, ja ma loodan, et meie üksteisest aru saame, et neil oleks võimalik kultuurautonoomia tsentrumi luua, kus meie kultuurhuwisid wõime kaitsta ja edasi kanda. Selleks oli kolm tarwis. See ei pruugi mitte olla ministeerium, waid sekretariaat, nagu härra Tõnisson ette kandis. Ma ainult tahaks, et meie wõiksimise ise walitsuses esineda ilma wahemeesteta ja seepärast tegin ma oma ettepaneku üldiste läbirääkimiste juures.

Juhataja **A. Rei**: Sisse on tulnud ettepanek, et vähemusrahwuste huwide kaitseks luuakse iseseisew ametkond ehk rahwuslik sekretariaat ja et tema esitajatel on õigus walitsuses referendina üles astuda.

A. Anderkopp (töer.): Mina kui komisjoni liige hääletasin selle redakt-

siooni poolt, kuidas see märkus on rahwasaadikutele ära antud. Kuid pärastisel järelemõtlemisel olen teisele seisukohale asunud järgmistes asjades. Esiteks, et kohaliste vähemusrahwuste kultuurhuwide kaitseks luuakse iseäraline osakond haridusministeeriumi juures, aga mitte siseministeeriumi juures, kus sarnaste küsimustega tegemist ei wõi olla. Kultuurhuwide kaitsemine ei kuulu mitte siseministeeriumi wõimkonda, kus sarnased küsimused ei saa otsustatud. Sellest wälja minnes leidsin, et otstarbekohasem oleks kultuurautonoomia osakond paigutada haridusministeeriumi juurde. Edasi peab tähendama, et siia üleswõetud punkti järele selle jaoskonna juhataja saab walitud Asutawa Kogu poolt. Selle wastu ma ei waidleks. Et aga Asutawas Kogus kõik vähemusrahwused esitatud ei ole, siis oleks meie sarnase seisukorra ees, et kui tuleb jaoskonna juhataja walida, siis mitte kõik vähemusrahwused enda esituse kohta sõna ei saa wõtta. Siin tuleb teine põhimõte maksmata panna. Kui siin jutt wõib olla jaoskonna juhataja walimisest, siis peaks just silmas pidama nende rahwuste tahtmist. Sellest seisukohast wälja minnes oleme meie leidnud, et tuleks korraldada osakonna juhataja walimine tehniliselt sarnasel kujul, et vähemusrahwuste organisatsioonid tuleksid kokku enda wahel ja waliksid esitaja. Need esitajad tuleks jälle oma wahel kokku ja waliksid osakonna juhataja.

Teine asi on, kuidas korraldada osakondasid. Organisatsioonide poolt walitud esitajad jääks sellesse alasse, kuhu neid nimetatakse. Seda silmas pidades, oleks soowitaw, et Asutawas Kogus saaks sarnane seisukoht wastu wõetud, et Asutaw Kogu ei hakka mitte osakonna juhatajat walima, waid kinnitab organisatsioonide poolt ettepanud juhataja. Meie teeme sarnase ettepaneku: „Kohaliste vähemusrahwuste kultuurhuwide kaitseks luuakse iseäraline jaoskond haridusministeeriumi juures, mille juhataja vähemusrahwuste organisatsioonide ettepanekul Wabariigi Walitsuse poolt määratakse.“

J. Lehtman (töer.): Siin on üles loetud 11 ministeeriumi. Praegu on 9 ministeeriumi, sellega tuleks kaks ministrit juurde walida, sest üks ei saa korrakahe aset täita. Tema peab ühes ministeeriumis minister olema ja teises ase-

täitja. Korraga, näituseks, põllu- ja toitusministriks ei saa olla. Kas hoiame meie neid lahus selle jaoks, et tulevikus niipalju ministrid tuleb ja praegusel ajal meie tööjõudu kokku hoiame? Kas ei oleks otstarbekohasem, kui meie praegusel ajal need ministeeriumid ühendame, siis võime tööjõudu kokku hoida. Sellepärast on minu ettepanek, et meil mitte üksteist ministrit ei oleks, vaid üheksa.

Juhataja A. Rei: Ettepanek on tehtud, et meil oleks järgmised ministrid: 1) haridus-, 2) kaubandus- ja tööstus-, 3) kohtu-, 4) põllu- ja toitus-, 5) raha-, 6) sõja-, 7) sise-, 8) töö-koolekande-, 9) välisminister. Ära on jäetud toitus-, tööstus- ja teedeministeerium.

J. Uluots (maal.): Rahwusküsimusest on Asutawas Kogus palju räägitud. Ettepanekud, mis selles asjas on tehtud, on siiski minu arvates sarnased, et nad autonoomia mõttele ei wasta. Kui rahwussekretariaat luuakse siseministeeriumi juures, siis kitsendab see rahwusautonoomia mõtet. Meie peaks küsima, mis tuleks vähemustel siis teha, kui nende kasud saaks puudutatud, rikutud siseministri poolt. Kui aga seesama rahwusline sekretariaat saaks ühendatud haridusministeeriumiga, siis võib haridusminister vähemusrahwuste kasusid piirata, seaduswastaselt talitada. Kelle poolt võiks vähemusrahwus siis kaitset leida? Inimene, kes ise on seadusest üle astunud, oma peale kaebama ei saa. Kuid see on ainult asja praktiline külg. Mina aga arwan, et rahwuslised huwid ei taha mahtuda kultuuri mõiste alla. Kultuuri mõiste ei ole küllalt sedawõrd selgunud, et sellega neid huwisid ära võiks tähendada, mis rahwusel, kui sarnasel olemas on. Wõtame näituseks awalikkudes kohdades ülespandud kuulutuste küsimuse, wõtame küsimuse, kas selles ehk teises seltsis võib seda ehk teist keelt rääkida, siis võib selle peale waadata väga mitmest seisukohast. Võib ütelda, et see on rahwuskultuuriline küsimus, võib aga aru saada, et see on poliitiline küsimus. Nõnda on terve rea teiste küsimustega. Mina arwan, et kultuurimõistete seisukohast wälja minnes, meie sellega midagi ei ütle. Mitte ainult huwisid, kui sarnaseid ei pea rahwusline sekretariaat kaitsema, waid rahwuse õigusi. Kuidas meie seda asutust ka nimetame, kuid minu arvates peame meie siin rahwuse eneseawalduse mõistet alla krüpsutama.

Kõigist neudest puudustest üle saada võib ainult siis, kui meie rahwussekretariaati ei pane alluma ei sise- ega haridusministeeriumile, kui see rahwussekretariaat seatakse walitsuse juurde. Ainult sarnasel korral on rahwussekretariaat iseseisew ja wastab vähemusrahwuste autonoomia mõistele, võib kaitsta nende rahwuslisi huwisid. Isenesest mõista, et vähemusrahwustel igal ühel peaks riigisekretäär olema, kes võiks ministritega läbi käia, kui asjaolud seda nõuawad, nõndasama ka peaministriga. Veel rohkem, rahwuslisele riigisekretariaadile peaks ka võimalus antama walitsuses referendina esineda suusõnaliselt, seega kõige kindlamal kujul oma mõtteid awaldada. Sellepärast siis ei saaks mitte leppida nende ettepanekutega, mis siin on tehtud. Ühes asjas ei tahaks aga mina leppida härra Põhli ettepanekuga, nimelt, et rahwuslistel riigisekretääridel antaks referendi õigus Asutawas Kogus. Ma saan aru, kui üksik ministeerium saadab oma esitaja Asutawasse Kogusse: siis esineb tema walitsuse nimel ja awaldab walitsuse seisukohta. Kuid teine küsimus on see, kas rahwuslisele riigisekretäärile referendi õigust Asutawas Kogus anda. Kui Asutaw Kogu nõuab, et see ehk teine rahwussekretäär peaks Asutawas Kogus referendina esinema, siis isenesest mõista, referent ilmub. Teiselt poolt on vähemusrahwused Asutawas Kogus esitatud ja see on niisugune esitus, mis annab võimaluse igale vähemusrahwusele kõige paremal wiisil ja kõige paremal puhul Asutawas Kogus esineda.

Kelle poolt peaks need rahwuslised riigisekretäärid walitud olema? Mina arwan, et nad Asutawa Kogu poolt walitud ja kinnitatud oleks. Ma arwan, ühes sellega, et ühinedes härra Põhl'i wäitega rahwusliste riigisekretääride kandidaadid saaksid rahwuslisele parteile, rahwuste organisatsioonile ette pandud ja siis Asutawa Kogu poolt kinnitatud.

Üldises kokkuwõttes oleks minu ettepanek järgmine: Kohaliste vähemusrahwuste ja rahwuste õiguste huwide kaitseks luuakse iseäraline rahwussekretariaat walitsuse juures; igal vähemusrahwusel on oma riigisekretäär, kellel õigus on otsekohe ametiasjus ministritega ja peaministriga läbi käia ja wiimase nõusolekul oma ettepanekutega referendina walitsuse istumistest osa wõtta. Rahwuslised riigisekretäärid walitakse Asutawa

Kogu poolt rahvuslise organisatsiooni elik parteide ettepanekul.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakond ühineb tööerakonnaga selles mõttes, et rahwussekretäär wõiks olla haridusministeeriumi juures, arwab aga, et peaksid vähemusrahwuste osakonnale rahwussekretäärid etteotsa seatama, keda waliwad rahvuslised organisatsioonid ja keda kinnitaks walitsus, mitte aga Asutaw Kogu, nagu härra Uluots ette paneb. Ka selles mõttes ühineme tööerakonnaga, kuid meie arwame, et rahwussekretääridel peaks referendi õigused olema walitsuse ees omas asjus. Seda tööerakonna ettepanekust ei olnud mitte näha. Seda on tarwis selleks, et vähemusrahwused saaksid kõik oma soowid täiesti maks-wale walitsusele ette kanda ja neid seal kaitseada ja et seda ei juhtuks, millest härra Uluots siin kõneles, nimelt et üksik minister wõiks vähemusrahwuste õiglastele püüetele wastu astuda, et rahwussekretääridel raske ei oleks oma asja walitsuses kaitsta ja seal õiglaselt läbi wiia. See ei teeks wististi suuri raskusi sellepärast, et paljudes ministeeriumides on meil praktiliselt seisukord nõnda, et ministri puudumisel osakondade juhataja tema aset on täitnud ja on wõinud walitsuses asju ette kanda. See on ka teistes riikides nii, et ministri abi referendina ja ministri asemel wõib esineda. Rahwussekretäärid tulewad õieti kui ministri abid referendina walitsuse ette. Nemad ei oleks aga mitte walitsuse juures, nõnda, et nemad siis koos iseseiswa ministeeriumi looksid, waid töötaksid teatawa ministeeriumi juures ja oleks siis nende wahekord ministeeriumiga nõnda, et nad üldse ministeeriumi asjus alluksid minist-rile, oma eriasjus aga saaksid otsekohe walitsusega läbi käia. See oleks teatawas mõttes kompromiss, mis mõlemaid pooli wõiks rahuldada. Et nüüd neid asju raske oleks siin ära otsustada, siis oleks wast hea, kui meie ka selle punkti annak-sime ühes ettepanekud lisandustega kom-misjoni. Seal wõidaks asja lähemalt läbi kaaluda. Rühmade esitajad wõiwad seal üksikute küsimuste kohta seisukohalt wõtta. Seal wõiwad ka vähemusrahwuste esitajad sõna wõtta, et oma seisukohalt ja nõudeid selgitada. Nii wõiks lõpuliku kokkuleppe luua, kus kõik kaalu-mised oleksid arwesse wõetud ja wähe-musrahwuste esitajate arwamised ka ära kuulatud. Nii meie osalt ühineme tööera-

konna ettepanekuga; osalt wõtame ka maaliidu seisukoha omaks, aga ei saa temaga mitte täielikult sellepöolest ühi-neda, et seal iseseiswat rahwussekreta-riaati soowitakse.

Juhataja **A. Rei**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **T. Kalbus**: Mis puu-tub § 19 esimese jao kohta, siis ma arwan, et selle wõiks wastu wõtta. Komisjoni ei ole midagi selle wastu, kui need ühen-datud ettepanekud komisjoni tagasi saaksid antud. Mis puutub aga sellesse kü-simusesse, kas komisjoni seda märkust uuesti läbiwaatamiseks tagasi anda, siis arwan oma kohuseks Asutawale Kogule teatada, et Rootsi rahwusesitaja härra Pöhl'i ettepanek oli komisjoni teada, see anti kirjalikult sisse ja sisaldas enes-es Rootsi vähemusrahwuse kongressi otsust. Kuid komisjon wõttis selle seis-u-koha, mida ma siin nimetasin. Enamus läks sellest seisukohast wälja, et sekreta-riaati siseministeeriumi juurde asutada, kuna vähemus teda haridusministeeriumi juures kohasemaks arwas.

Komisjon sai wäga hästi nende sei-sukohast aru, sest kultuurilisi huwisid käsitawad kõige rohkem keel ja kool, ja mõlemad nad kuuluwad haridusministeeriumi wõimupiirkonda. Kuna aga wähe-musrahwustel sagedasti tegemist tuleb teha oma sekretariaadis ka muude küsi-mustega, siis sellelt seisukohalt wälja minnes otsustas komisjon sekretariaati siseministeeriumi juurde asutada. Mis puutub referendi õigustesse, peaksid refe-rendi õigused olema juhatajal.

See on muidugi komisjoni seisukoht. Asutaw Kogu wõtab selle kohta muidugi seisukoha, missuguse ta heaks arwab.

Juhataja **A. Rei**: Nagu ma härra Kalbus'est aru sain, ei ole tema mitte selle ettepaneku wastu, mis on tehtud akl. Lichtman'i poolt, et 11-ne ametikohala-se-mele saaks pandud 9, nagu see meil ka praegugi on. Panen hääletamisele ette-paneku § 19 uuesti tagasi anda komis-jonile kõigi nende parandustega, mis temale juurde lisatud tööerakonna, maa-liidu, rahwaerakonna ja rootslaste esitaja Pöhl'i poolt. (Hääletatakse.) Nälf-taw enamus on selle poolt, sel-lega on § 19 uuesti komisjoni tagasi antud. Läheme § 20 juurde.

Enne teeksin aga ma ettepaneku waheaja kohta. (Hüüded: Lõpetada.) Tehtakse kaks ettepanekut: waheaga määrata ja koosolekut pärast seda edasi jätkata ja teine — koosolek lõpetada.

J. Tõnisson (rhw.): Põliseaduse kõikide punktide läbiarutamine nõuab põhjalikku töötamist ja täna sellega ikkagi lõpule ei jõuaks, kui tööd põhjalikult tahetakse teha.

Juhataja **A. Rei**: Panen ettepanekud hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek täna koosolekut lõpetada on nähtawa enamusega vastu võetud.

**4. Teadaandmine
muudatuste kohta
Asutawa Kogu
koosseisus.**

Akl. kapten Pitka teatab, et ta Asutawa Kogust välja astub, sest et tal töörohkusel võimatu on ka Asutawas Kogus edasi töötada. Tema asemele astub järgmine kandidaat sama nimekirja järele, A. Sternfeld, Tartust, kes ka juba kohale on jõudnud.

Palun ettepanekuid teha järgmise koosoleku aja kohta. (Hüüed: Reedel kell 4.) (Hääletatakse.) Otsustatud on nähtawa enamusega järgmine koosolek reedel kell 4 ära pidada. Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 7.25 min. õhtul.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Sekretäär **H. Martna**.